# 第九章 全面依法治国

## 第一节：坚持中国特色社会主义法治道路

- 一、全面依法治国是国家治理的一场深刻革命
  - 全面依法治国的重要意义
    - 全面依法治国，是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障
  - 十八大以来法治建设新成就
    - 加强党对全面依法治国集中统一领导，完善顶层设计，全面依法治国总体格局基本形成
    - 坚持依宪治国，与时俱进修改宪法，设立国家宪法日，建立宪法宣誓制度，推进合宪性审查工作，宪法实施和监督全面加强
    - 完善立法体制，加强重点领域立法，中国特色社会主义法律体系日趋完善
    - 推进法治政府建设，深化行政执法体制改革，执法更加严格规范公正文明
    - 深化司法体制改革，坚决维护社会公平正义，司法质量、效率、公信力显著提高
    - 实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制，将法治教育纳入国民教育体系，全社会法治观念明显增强
    - 深入推进依规治党，加强党内法规制度建设，形成比较完善的党内法规体系
- 二、全面依法治国的唯一正确道路（中国特色社会主义法治道路）
  - 核心要义
    - 坚持党的领导
      - 党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证
    - 坚持中国特色社会主义制度
      - 中国特色社会主义制度是中国特色社会主义法治体系的根本制度基础，是全面推进依法治国的根本制度保障
    - 贯彻中国特色社会主义法治理论
      - 中国特色社会主义法治理论是中国特色社会主义法治体系的理论指导和学理支撑，是全面推进依法治国的行动指南
  - 基本原则
    - 坚持中国共产党的领导
      - 党的领导是中国特色社会主义法治之魂
      - 三个“统一”
        - 把依法治国、依法执政、依法行政统一起来
        - 把党总揽全局、协调各方同人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关依法依章程履行职能、开展工作统一起来
        - 把党领导人民制定和实施宪法法律同党坚持在宪法法律范围内活动统一起来
      - 三个“善于”
        - 善于使党的主张通过法定程序成为国家意志
        - 善于使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员
        - 善于通过国家政权机关实施党对国家和社会的领导，维护党和国家权威、维护全党全国团结统一
    - 坚持以人民为中心
      - 全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民，必须坚持法治为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民
      - 推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益
    - 坚持法律面前人人平等
      - 平等是社会主义法律的基本属性
    - 坚持依法治国和以德治国相结合
      - 既重视发挥法律的规范作用，又重视发挥道德的教化作用
    - 坚持从中国实际出发
      - 突出法治的中国特色、实践特色、时代特色
- 三、 统筹处理全面依法治国的重大关系
  - 正确处理政治和法治的关系
    - 政治和法治相互依存，相互作用，密不可分
    - 党和法的关系是政治和法治关系的集中反映，是全面依法治国的一个根本问题
    - 党的领导和社会主义法治是一致的，社会主义法治必须坚持党的领导，党的领导必须依靠社会主义法治
  - 正确处理改革和法治的关系
    - 改革和法治相辅相成、相伴而生
    - 要在法治下推进改革，在改革中完善法治
    - 深化改革须臾离不开法治的规范，法治建设必须紧跟改革开放的步伐
    - 要坚持改革决策和立法决策相统一、相衔接
  - 正确处理依法治国和以德治国的关系
    - 法律是成文的道德，道德是内心的法律
    - 要在道德体系中体现法治要求，努力使道德体系同社会主义法律规范相衔接、相协调、相促进
    - 要在道德教育中突出法治内涵，注重培育人们的法律信仰、法治观念、规则意识，引导人们自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任
  - 正确处理依法治国和依规治党的关系
    - 依规治党深入党心，依法治国才能深入民心
    - 要发挥依法治国和依规治党的互补性作用
    - 要正确处理党的政策和国家法律的关系
      - 两者都是人民根本意志的反映，在本质上是一致的
      - 党的政策是国家法律的先导和指引，是立法的依据和执法司法的重要指导，要通过法律保障党的政策有效实施
      - 党的政策成为国家法律后，实施法律就是贯彻党的意志，依法办事就是执行党的政策，不能把两者对立起来、割裂开来

## 第二节 建设中国特色社会主义法治体系

- 一、全面推进依法治国的总抓手（建设中国特色社会主义法治体系）
  - 主要内容：由法律规范体系、法治实施体系、法治监督体系、法治保障体系和党内法规体系构成的统一体。
  - 意义
    - 建设中国特色社会主义法治体系涵盖立法、执法、司法、守法各个环节，对推进全面依法治国具有纲举目张的重要意义
    - 建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家，是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求
    - 中国特色社会主义法治体系，本质上是中国特色社会主义制度的法律表现形式
- 二、 坚持依宪治国、依宪执政
  - 宪法地位：宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现，是国家各种制度和法律法规的总依据，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力。
  - 怎样做
    - 必须坚持党的领导地位和我国国体、政体不动摇
      - 我国宪法以国家根本法的形式，确认了中国共产党领导人民进行革命、建设、改革的伟大斗争和根本成就，确立了国家的根本任务、指导思想、领导核心、发展道路、奋斗目标，规定了一系列基本政治制度和重要原则，规定了国家一系列大政方针，体现出鲜明的社会主义性质
      - 坚持依宪治国、依宪执政，就必须坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇，坚持宪法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动摇
    - 必须全面贯彻实施宪法
      - 加强宪法实施，必须坚持维护宪法权威和尊严
        - 我们党首先要带头尊崇和执行宪法
        - 全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本活动准则，都负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责
      - 宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施
        - 要坚持和加强党对宪法工作的全面领导，更好发挥我国宪法制度的显著优势和重要作用
        - 把宪法实施贯穿到治国理政各方面全过程，不断提高党依宪治国、依宪执政的能力
        - 加快完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，不断增强法律规范体系的全面性、系统性、协调性
        - 健全保证宪法全面实施的制度体系，不断提高宪法实施和监督水平
        - 加强宪法理论研究和宣传教育，不断提升中国宪法理论和实践的说服力、影响力
- 三、 更好推进中国特色社会主义法治体系建设
  - 加快形成完备的法律规范体系
    - 法律规范体系是以宪法为核心，由法律规范所构成的有机整体
    - 要抓住立法质量这个关键，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，统筹立改废释纂，提高立法效率，增强立法系统性、整体性、协同性和时效性
    - 总结编纂民法典的经验，适时推动条件成熟的立法领域法典编纂工作
    - 研究丰富立法形式，增强立法的针对性、适用性、可操作性
    - 推进合宪性审查工作，对一切违反宪法法律的法规、规范性文件必须坚决予以纠正和撤销
    - 地方立法要有地方特色，关键是吃透党中央精神，从地方实际出发，解决突出问题
  - 加快形成高效的法治实施体系
    - 法治实施体系包括执法、司法、守法等各个环节的协调高效运转
    - 各级国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关是法律实施的重要主体，必须担负法律实施的法定职责
    - 执法者必须忠实于法律，既不能以权压法、以身试法，也不能法外开恩、徇情枉法
    - 要把平等保护贯彻到立法、执法、司法、守法等各个环节，依法平等保护各类市场主体产权和合法权益
    - 实施好民法典和相关法律法规，依法平等保护国有、民营、外资等各种所有制企业产权和自主经营权，完善各类市场主体公平竞争的法治环境
    - 对滥用强制措施，把民事纠纷刑事化，搞选择性执法、偏向性司法的，要严肃追责问责
  - 加快形成严密的法治监督体系
    - 法治监督体系以规范和约束公权力的运行为重点
    - 要坚持有权必有责、用权受监督、违法必追究，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究行为，加强对权力运行的制约和监督
    - 必须抓紧完善权力运行制约和监督机制，规范立法、执法、司法机关权力行使，构建党统一领导、全面覆盖、权威高效的法治监督体系
    - 加强党对法治监督工作的集中统一领导，把法治监督作为党和国家监督体系的重要内容，保证行政权、监察权、审判权、检察权得到依法正确行使，保证公民、法人和其他组织合法权益得到切实保障
    - 坚持以党内监督为主导，推动人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、财会监督、统计监督、群众监督、舆论监督有机贯通、相互协调
  - 加快形成有力的法治保障体系
    - 法治保障体系包括政治、思想、组织、制度、队伍、科技等保障条件
    - 加强统筹谋划，完善法治人才培养体系，着力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的社会主义法治工作队伍
    - 深化执法司法人员管理体制改革，加强法治专门队伍管理、教育和培养
    - 全面建设“智慧法治”,推进法治中国建设的数据化、网络化、智能化
  - 加快形成完善的党内法规体系
    - 把党内法规体系纳入中国特色社会主义法治体系，是我国法治区别于其他国家法治的鲜明特征
    - 党内法规体系是以党章为根本，以民主集中制为核心，以准则、条例等中央党内法规为主干，以部委党内法规、地方党内法规为重要组成部分，由各领域各层级党内法规组成的有机统一整体
    - 全面依法治国，必须构建内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内法规体系

## 第三节 加快建设法治中国

- 一、法治中国建设的总体目标
  - 提出：党的十八届三中全会
  - 内容：实现法律规范科学完备统一，执法司法公正高效权威，权力运行受到有效制约监督，人民合法权益得到充分尊重保障，法治信仰普遍确立，法治国家、法治政府、法治社会全面建成
- 二、 法治中国建设的工作布局
  - 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进
    - 依法治国是党领导人民治理国家的基本方式
    - 依法执政是新的历史条件下我们党执政的基本方式
    - 依法行政是法治状态下政府行为的基本原则和基本方式
  - 坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设
    - 法治国家是法治建设的目标
    - 法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程
    - 法治社会是构筑法治国家的基础
    - 三者相互联系、内在统一，是法治中国建设的三大支柱
  - 坚持统筹推进国内法治和涉外法治
    - 要加快涉外法治工作战略布局，协调推进国内治理和国际治理，更好维护国家主权、安全、发展利益
    - 加快形成系统完备的涉外法律法规体系，提升涉外执法司法效能
    - 善于运用法治思维和法治方式，有效应对挑战、防范风险，综合利用立法、执法、司法等手段开展国际斗争，坚决维护国家核心利益
    - 坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际法基本原则和国际关系基本准则
- 三、 建设更高水平的法治中国
  - 完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系
    - 要全面发挥宪法在立法中的核心地位功能
    - 补齐立法短板，以良法促进发展、保障善治
    - 完善和加强备案审查制度，维护国家法制统一
    - 坚持科学决策、民主决策、依法决策，全面落实重大决策程序制度
  - 扎实推进依法行政
    - 构建职责明确、依法行政的政府治理体系，各级行政机关必须依法履行职责，实现政府各项工作法治化
    - 深化事业单位改革，坚持优化协调高效
    - 深化行政执法体制改革，全面推进严格规范公正文明执法，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度
    - 强化行政执法监督机制和能力建设，严格落实行政执法责任制和责任追究制度
    - 完善基层综合执法体制机制，探索推动，跨领域跨部门综合执法
    - 全面贯彻落实《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》,把法治作为行政决策、行政管理、行政监督的重要标尺
  - 严格公正司法
    - 公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线
    - 要深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，加快建设公正高效权威的社会主义司法制度
    - 强化对司法活动的制约监督，规范司法权力运行，健全公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关各司其职、相互配合、相互制约的体制机制
    - 深化司法权力运行机制改革，加快构建科学合理、规范有序、权责一致、监管有力的司法权运行机制
    - 加强检察机关法律监督工作，拓展监督领域，丰富监督手段，完善公益诉讼制度，提升监督精准性有效性
  - 加快建设法治社会
    - 法治社会建设需要形成守法光荣、违法可耻的社会氛围，培育办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境
    - 加快建设覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系，让人民群众切实感受到法律服务更加便捷
    - 推进多层次多领域依法治理，更好运用法治手段解决平安建设、社会治理的重点难点问题，努力把重大矛盾隐患防范化解在基层
    - 弘扬社会主义法治精神，发掘和传承中华法律文化精华，建设社会主义法治文化
    - 深入开展法治宣传教育，在全社会树立法治观念
    - 深化领导干部学法用法工作，发挥示范带头作用，推动尊法学法守法用法蔚然成风
    - 加强青少年法治教育，引导广大青少年做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者

Presented with xmind